

1501784-52.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315845/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21495344 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 801/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2315845 - DEL.POL.LARANJAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501784-52.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501784-52.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315845/2021 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 21495344 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 801/21/208 - DEL.POL.LARANJAL

PAULISTA, 2315845 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MICAEL DE JESUS SANTOS e PABLO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos art. 33, caput combinado com artigo 40, inciso VI ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 19 de novembro de 2021, a partir das 11h15minutos, na Rua São Lourenço, na Rua Lázaro Pires, nº 290, e na Rua Horácio Belucci, nº 244, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, agindo em concurso com o adolescente J.F.L., traziam consigo e guardavam drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 10 invólucros plásticos e 07 "esferas de alumínio" com crack, com peso líquido de 1,81 gramas, 33 invólucros

plásticos com cocaína, com peso líquido de 31,68 gramas, e 30 porções de maconha, com peso líquido de 50,38 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 34/36 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 175/180), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os acusados foram notificados (fls. 212) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.236/243).

A denúncia foi recebida no dia 24 de março de 2022 (fls.254/255).

Os réus foram citados (fls. 307).

Em instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas comuns e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 316/325).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 329/333).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02, 03), pelo boletim de ocorrência nº801/2021 (fls.28/33), pelo laudo de exibição e apreensão (fls.34/36), pelo laudo de constatação preliminar de drogas (fls.37/38), pelo laudo toxicológico (fls.175/180), pelo laudo de objeto (fls.181/187).

A autoria é certa.

Os réus confessaram o delito.

O réu Micael afirmou que estava vendendo drogas junto com Jhonny. Conseguiu fugir da abordagem, mas depois foi preso por policiais militares. Admitiu que tinha mais drogas em sua casa. Alegou que não “tinha muito conhecimento com Pablo”. Informou para os policiais que havia mais entorpecentes na residência de Pablo.

Pablo declarou que estava desempregado há seis ou sete meses. Confessou que possuía as drogas em sua casa, vendia cocaína e maconha, mas não crack. Afirmou que não estava traficando junto com Micael e Jhonny. Aduziu que parte do dinheiro encontrada em sua residência era produto da venda de entorpecentes. Micael sabia que o interrogando comercializava drogas.

A confissão dos réus encontra respaldo na prova oral produzida.

O policial civil Luciano Cleber Nunes declarou que estava em diligências na Vila Zalla, quando adentrou na Rua São Lourenço, próximo à “biqueira da Maresia”. O adolescente Jhonny estava sentado na esquina e o réu Micael estava próximo a ele. Efetou a abordagem do menor porque visualizou que ele escondeu um volume sob uma pedra de concreto. Não encontrou nada de ilícito com o adolescente e com o acusado Micael. Constatou que o volume escondido embaixo da pedra se tratava de entorpecentes. O réu Micael conseguiu se desvencilhar e se evadiu. Jhonny negou a prática do tráfico de drogas e foi conduzido até a Delegacia de Polícia. Micael não foi encontrado naquele momento. Após deixar o adolescente na Unidade Policial, iniciou buscas para tentar encontrar o Micael. Recebeu chamada da Polícia Militar, informando que tinha feito a abordagem do Micael na região central. Em conversas de Micael com os policiais militares, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas junto com Jhonny na “biqueira da Maresia”. Foi até o local em que estava o réu. Em conversa com Micael, ele confirmou que estava traficando no local com o adolescente. O réu disse que havia em sua casa drogas que pertenciam a Jhonny. Relatou, ainda, que ele e o adolescente trabalham para o Pablo Franklin.

Diligenciou, em primeiro lugar, até a casa do réu Pablo, que franqueou a entrada, confessou que tinha drogas armazenadas no freezer e que praticava o comércio ilícito de entorpecentes. Pablo retirou uma quantia de cerca de R\$ 2.000,00 que estava em uma cômoda. Micael também franqueou a entrada em sua casa e foram encontrados entorpecentes no local. Asseverou que Micael e Pablo confessaram a

prática do tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o depoimento do guarda civil municipal Marcelo Ghiraldi. O policial Emiliano César Marcolino narrou que participou da abordagem do Micael, que informou que estava vendendo drogas junto com o Jhonny. A abordagem de Micael ocorreu no centro da cidade de Laranjal Paulista, próximo à Caixa Econômica Federal. O motivo da abordagem foi porque o réu apresentou nervosismo ao visualizar a viatura policial. Afirmou que Micael informou o nome do Pablo e foram até a residência deste. Pablo franqueou a entrada e informou onde estavam as drogas e o dinheiro. Na sequência, foram na casa do Micael, que tinha a chave da casa e franqueou a entrada. Nesse local, foram encontrados mais drogas e dinheiro. O policial militar Moises Lazaro Rolim Martins corroborou as declarações prestadas por seu colega de farda. Acrescentou que Micael admitiu a prática do tráfico de drogas na "biqueira da Maresia" e que o corréu Pablo seria o "gerente". Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real. Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo dos réus, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

PABLO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não colhidas informações sobre sua vida social, personalidades.

O réu confessou o delito, incidindo na atenuante da confissão. No entanto, conforme certidão criminal de fls. 68/69 o réu é reincidente específico, já que possui condenação anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes. Assim, sendo a reincidência específica preponderante em relação à atenuante, aumenta-se a pena em 1/6, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena. Não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente específico.

No entanto, há causa de aumento de pena, vez que houve envolvimento de adolescente no cometimento do delito, nos termos do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006.

Aumenta-se a pena em 1/6, perfazendo a pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência específica, será o inicialmente fechado.

MICAEL DE JESUS SANTOS

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que ao acusado são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não colhidas informações sobre sua vida social, personalidades.

O réu confessou o delito, incidindo na atenuante da confissão. No entanto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não se faz possível a aplicação do redutor (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Há causa de diminuição de pena, já que o réu é primário, não havendo indícios de que faça parte de organização criminosa (artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006). Dessa forma, diminui-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Há, também, causa de aumento de pena, vez que houve envolvimento de adolescente no cometimento do delito, nos termos do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006.

Aumenta-se a pena em 1/6, perfazendo a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência específica, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para:

Condenar PABLO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (RG. Nº 48.038.287), com fulcro no artigo 33, "caput" combinado com artigo 40, inciso VI ambos da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Condenar MICAEL DE JESUS SANTOS (RG. Nº 3910835/SE), com fulcro no artigo 33, "caput" combinado com artigo 40, inciso VI ambos da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se os nomes dos réus no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderão recorrer em liberdade. Aliás, permaneceram presos cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal deles seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, não lograram, durante todo o processo criminal, comprovar eventual e posterior exercício de atividade lícita. Poderão, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 162 - R\$ 2.025,00), bem como dos aparelhos celulares, chaves e uma caixa em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se tratam de quantia aferida com o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como, utilizados para o seu cometimento.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 01 de julho de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA